Lutz Röder

Von: Hommel, Eva-Maria <Eva-Maria.Hommel@freiepresse.de>
Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2022 10:12
An: 'Lutz Röder'
Betreff: AW: Forstarbeiten im FFH-Gebiet bei Lichtenwalde

Guten Tag Herr Roeder,

zu den Baumfällarbeiten in Lichtenwalde liegt mir inzwischen eine erste Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen vor, die ich Ihnen hiermit weiterleite. Dazu bitte ich Sie dringend noch heute um eine Reaktion:

- Wie reagiert der Nabu auf die Argumente der Landesdirektion Sachsen als Fachaufsicht der Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen?
- Hat der Nabu-Regionalverband Erzgebirge wie angekündigt Anzeige erstattet und wenn ja, wann? Gibt es dazu bereits eine Reaktion der Staatsanwaltschaft?

Ich danke Ihnen im Voraus recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Eva-Maria Hommel
Lokalredaktion Flöha

Tel.: +49(3726)5887-14345
Fax: +49(371)656-17044
Mobil: +49(1517)4228941
Email: Eva-Maria.Hommel@freiepresse.de

Freie Presse
Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Handelsregister: Chemnitz HRA 5019
Komplementär: Verlag "Freie Presse" GmbH · Chemnitz HRB 14661
Geschäftsführer: Dr. Michael Tillian
Brückenstraße 15 · 09111 Chemnitz
Internet: www.freiepresse.de
Datenschutz: www.freiepresse.de/datenschutz

FreiePresse WIR SIND HEIMAT!

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie dieses Schreiben. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie bitte an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken!

Sehr geehrte Frau Hommel,

das Prüfverfahren ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Offen ist noch die Begutachtung der beiden Flächen des Lebensraumtyps „Hainsimsen-Buchenwald" als Erhaltungsziel der FFH-Grundschutzverordnung. Zu den abgeschlossenen Prüfgegenständen können wir uns allerdings bereits äußern, dazu greife ich Ihre ursprünglichen Fragen wieder auf:

Wie reagiert die LDS auf den Vorwurf, hier würden im FFH-Schutzgebiet Baumfäll- und Rückearbeiten betrieben, teils an alten Bäumen während der Vogelschutz- und Brutzeit. Sind diese Arbeiten mit dem geltenden Naturschutzrecht, insbesondere der FFH-Richtlinie vereinbar? Ja/nein, Begründung.

Die durchgeführten Arbeiten sind nach dem bisherigen Prüfstand mit der FFH-Richtlinie und mit dem geltenden Naturschutzrecht vereinbar.

Die Forstarbeiten führen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Zschopautal", was das Habitat des Großen Mausohrs betrifft.

Die durchgeführten Arbeiten widersprechen auch nicht dem Schutzzweck Nr. 2 des Naturschutzgebietes „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde", nachdem der Lebensraum für Fledermäuse und Brutvögel naturnaher Laubwälder einschließlich ihrer strukturellen Habitatrequisiten (zum Beispiel Höhlenbäume, Spaltenquartiere, Totholz) zu erhalten ist. Maßgeblich dafür ist, dass die Fällungen nur kleinräumig am Rand des Naturschutzgebietes erfolgten.

Aufgrund der Privilegierung forstwirtschaftlicher Maßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz werden aufgrund des Fällzeitraums und der Vogelarten vor Ort keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst.

Wie reagiert die LDS auf den Vorwurf, die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen habe die Genehmigung für diese Arbeiten ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung und widerrechtlich erteilt?

Im Vorfeld hat keine formale, dokumentierte FFH-Verträglichkeitsabschätzung stattgefunden, wohl aber eine Auseinandersetzung in der Sache. Nach bisherigem Stand der Prüfung des Sachverhaltes ist die Landesdirektion Sachsen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Arbeiten FFH-verträglich erfolgt sind. Die untere Naturschutzbehörde hat zugesichert, zukünftig stärker auf die Formalien bei der FFH-Verträglichkeitsabschätzung zu achten.

Was wird die LDS in dieser Sache unternehmen?

Die untere Naturschutzbehörde wird gebeten, nach Möglichkeit über die naturschutzrechtlichen Vorgaben hinaus mit dem Waldeigentümer die Bewirtschaftung der Waldflächen so festzulegen, dass sich die damit verbundenen Beeinträchtigungen so minimal wie möglich auswirken und den Bewirtschafter auf seine Anzeigepflichten nach der Schutzgebietsverordnung hinzuweisen. So kann künftig eine rechtzeitige Prüfung und Absprache zu den geplanten Maßnahmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Herrmann
Stellv. Pressesprecher

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat PÖ | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Altchemnitzer Straße 41 | 09120 Chemnitz | Postanschrift: 09105 Chemnitz
Tel.: +49 371 532-1020 | Fax: +49 371 532-2028
juergen.herrmann@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de/
Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie elektronische Zugangswege finden Sie unter www.lds.sachsen.de/kontakt.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.lds.sachsen.de/datenschutz.

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss.

MACH WAS WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen

SACHSEN KREMPELT DIE #ÄRMELHOCH
FÜR DIE CORONA-SCHUTZIMPFUNG